

คนที่สองทำหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกและชานหมายเลขที่มีการเลือก โดยนาง อ. เมื่อได้รับบัตรเลือกแล้วเป็นบัตรเสียได้ชานว่า “เสีย” แต่มิได้สลักหลังบัตรเสียก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สามตามขั้นตอนที่กำหนด กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถ้อยคำของตัวแทนผู้สมัครที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรที่มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านและสำเนาบันทึกเหตุการณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผญ. ๑๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า การนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าราษฎรผู้มีสิทธิเลือก ราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียง และตัวแทนผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสามารถมองเห็นการนับคะแนนได้ชัดเจน กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาวินิจฉัยบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านถูกต้อง ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทักท้วงหรือคัดค้านการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น แม้กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ ๗๑ ของระเบียบดังกล่าว ก็ได้ทำให้การวินิจฉัยบัตรดีหรือบัตรเสีย และผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด พยานหลักฐานจึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดหลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอำเภอบ้านเขว้า ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้านตามผลการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๔๕/๒๕๖๖)

เมื่อบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านที่คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย นั้น ปรากฏร่องรอยปากกาจาง ๆ ชิดเป็นเครื่องหมายกากบาทลงในช่องหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร จึงไม่เข้าลักษณะของบัตรเสียตามข้อ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เป็นบัตรดีที่ลงคะแนนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนเท่ากับนาง อ. อันเป็นกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ซึ่งคณะกรรมการเลือกต้องจัดให้ผู้สมัครทั้งสองคนที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อให้ได้บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามข้อ ๘๓ ของระเบียบดังกล่าวต่อไป การที่คณะกรรมการเลือกไม่ได้จัดให้มีการจับสลาก จึงทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น คำสั่งของนายอำเภอบ้านเขว้าที่แต่งตั้งนาง อ. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามประกาศอำเภอเมืองยโสธร ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้สมัครรับเลือก ๒ คน คือ ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ และนาง อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้สมัครหมายเลข ๒ ในวันที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน ๔๗๕ คน เมื่อนับคะแนนแล้วเป็นบัตรดีจำนวน ๔๖๕ ใบ บัตรเสียจำนวน ๑๐ ใบ ผู้ฟ้องคดีได้ ๒๓๒ คะแนน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ๒๓๓ คะแนน ซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ในการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการนับคะแนนดังกล่าว จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คัดค้านต่อนายอำเภอเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื่องจากคณะกรรมการเลือก วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งลำดับที่ ๔๗๔ ว่าเป็นบัตรเสียไม่ถูกต้อง ทั้งที่ผู้สังเกตการณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ทักท้วง ผลการอ่านคะแนนและการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว แต่คณะกรรมการเลือกมิได้พิจารณาข้อทักท้วง ให้เป็นที่ยุติก่อน จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผลการสอบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรือมีเหตุผลสนับสนุน อันเป็นเหตุให้ต้องเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนนใหม่ตามข้อ ๘๘ และข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คณะกรรมการเลือกมิได้ทำหน้าที่ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วยืนยันตามความเห็นเดิมจึงรายงาน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ นับคะแนนการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ใหม่ โดยให้เพิกถอนคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และให้เพิกถอนคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยที่ข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง (๒) และข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้กรรมการเลือกมีหน้าที่ในการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย และหากมีผู้ทักท้วง การวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งดังกล่าวว่าเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้นายอำเภอทำการสอบสวนและมีอำนาจสั่ง ให้เปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนนใหม่ได้ นั้น เป็นกระบวนการพิจารณาภายในของฝ่ายปกครองที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม แต่การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน ซึ่งศาล สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองตามความเหมาะสมตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นย่อมมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการเปิดหีบบัตรเพื่อตรวจสอบ



บัตรเลือกแล้วทำการนับคะแนนใหม่ และวินิจฉัยบัตรเลือกได้โดยไม่ต้องผูกพันปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ เมื่อได้พิจารณาบัตรเลือกลำดับที่ ๔๗๔ ซึ่งปรากฏร่องรอยปากกาจาง ๆ ชัดเป็นกากบาทในช่องเลือกหมายเลข ๑ แล้ว กรณีจึงฟังได้ว่าบัตรเลือกตั้งกล่าวที่คณะกรรมการเลือกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียนั้น ไม่เข้าลักษณะบัตรเสียตามข้อ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ แต่เป็นบัตรดีที่ลงคะแนนให้ผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนเพิ่มเป็น ๒๓๓ คะแนน เท่ากับคะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการเลือกต้องจัดให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการจับสลากเพื่อให้ได้บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามข้อ ๘๓ ของระเบียบดังกล่าวต่อไป เมื่อคณะกรรมการเลือกไม่ได้จัดให้มีการจับสลาก ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๔/๒๕๖๖)

๒.๓.๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อปรากฏในภายหลังว่า บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และกรณีไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ย่อมเป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีที่นายทะเบียนพบว่ารายการในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง ย่อมมีอำนาจดำเนินการแก้ไขรายการทะเบียนให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงได้

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ให้มีการรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครจำนวน ๒ ราย คือ นาย ย. อติตผู้ใหญ่บ้าน และผู้ฟ้องคดี ต่อมา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือคัดค้านจากนาย ย. ว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะผู้ฟ้องคดีไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ แต่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ ต่อมา ผลการเลือกปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน



ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งบ้านพักของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถานที่ตั้งบ้านพักของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตการปกครอง หมู่ที่ ๖ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ย่อมอาศัยอำนาจตามข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีจากหมู่ที่ ๑ เป็นหมู่ที่ ๖ ให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงได้ เมื่อความปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทั้งนี้ เมื่อการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอำนาจของนายอำเภอซึ่งเป็นไปตามผลการเลือกของราษฎรในหมู่บ้านตามนัยมาตรา ๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และปรากฏความในภายหลังว่าผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำอยู่ในเขตการปกครองหมู่บ้านนั้น จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรณีย่อมเป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง มิใช่อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งนั้น ต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ดังเช่นกรณีที่ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ หรือกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นคนละกรณีกับกรณีที่ป็นเหตุที่พิพาทตามฟ้อง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘/๒๕๖๕)

เมื่อลายมือชื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แต่ละบุคคลใช้เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตนให้แตกต่างจากบุคคลอื่น และไม่มีกฎหมายกำหนดบังคับให้แต่ละบุคคลต้องมีลายมือชื่อเพียงแบบเดียว บุคคล ๆ หนึ่งย่อมสามารถกำหนดให้มีลายมือชื่อเพียงแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ แม้ลายมือชื่อบนต้นข้อบัตรเลือกตั้ง จะไม่เหมือนกับลายมือชื่อที่ลงในเอกสารตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน



กรณียังไม่อาจฟังได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อันจะทำให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติเรื่องขั้นตอนและวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงในการพิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งของมาตราดังกล่าวหรือดำเนินการอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องผูกพันตามคำขอของคู่กรณี

คดีนี้นายอำเภอสุขสำราญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านบางมัน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ได้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นาย อ. ได้คะแนนสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งอำเภอสุขสำราญ ที่ ๓๕๘/๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้นาย อ. เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าลายมือชื่อของนาย อ. ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่เหมือนกับที่ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารทั่วไปภายหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แสดงให้เห็นว่านาย อ. ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นาย อ. จึงขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งของนาย อ. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น จึงสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องสอบสวนข้อเท็จจริงใหม่กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น เห็นว่า โดยทั่วไปลายมือชื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แต่ละบุคคลใช้เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตนของตนเองให้แตกต่างไปจากบุคคลอื่น สัญลักษณ์ดังกล่าวอาจเป็นตัวอักษรที่อ่านออกได้หรือเป็นเพียงลายเส้นที่ไม่สามารถอ่านเป็นตัวอักษรก็ได้ และบุคคลคนหนึ่งอาจกำหนดให้มีลายมือชื่อของตนเองเพียงแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ ซึ่งไม่มีกฎหมายใดกำหนดบังคับให้แต่ละบุคคลต้องมีลายมือชื่อเพียงแบบเดียว และในทางปฏิบัติรูปแบบของลายมือชื่ออาจแตกต่างกันไปได้ในแต่ละสถานการณ์ตามแต่ความประสงค์ของเจ้าของลายมือชื่อนั้น ดังนั้น การที่นาย อ. ประสงค์จะใช้ลายมือชื่อของตนเองหลายแบบย่อมเป็นเรื่องปกติและสามารถกระทำได้



โดยชอบ ส่วนขั้นตอนและวิธีพิจารณาเพื่อให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ มิได้บัญญัติเรื่องขั้นตอนและวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงในการพิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นอุทธรณ์จากการให้ถ้อยคำของประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ยืนยันตรงกันว่านาย อ. ได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจริง และตรงกับหลักฐานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มีลายมือชื่อของนาย อ. ที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของนาย อ. จึงเชื่อได้ว่านาย อ. ได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจริง ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามควรแก่กรณี อันได้แก่ การสอบถ้อยคำนาย อ. และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้ว แต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ว. ๒๙) ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นเอกสารหลักฐานที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ และเกี่ยวข้องต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของนาย อ. ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นเอกสารหลักฐานจากองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียใด ๆ กับกรณีในคดีนี้ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตามอนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งหรือดำเนินการอย่างอื่นก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่จำเป็นในการพิจารณาทางปกครองโดยไม่จำเป็นต้องผูกพันตามคำขอของคู่กรณี อันเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ยุติเรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้านของนาย อ. โดยมิได้ทำการตรวจสอบลายมือชื่อของนาย อ. ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและต้นฉบับบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าเป็นลายมือชื่อของนาย อ. ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงหรือไม่ ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอนั้น จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๙/๒๕๖๕)



โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒ (๑๑) บัญญัติโดยสรุปว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไม่เป็น ผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้... และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เห็นได้ว่า เพียงแต่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายที่ระบุฉบับใด ฉบับหนึ่ง ก็ถือว่ามียกเว้นลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงตลิ่งชันว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนัน ลงโทษจำคุก ๔ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอหันคา เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ แต่นายอำเภอหันคา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอหันคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้... (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เป็นการกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่เป็น ผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกฎหมายบัญญัติเพียงแต่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษา



ถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้ในฉบับหนึ่ง ก็ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากพบประวัติการกระทำความผิดอาญา โดยศาลแขวงตลิ่งชันในขณะนั้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๙ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนัน ลงโทษจำคุก ๔ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด ๒ ปี จึงเห็นว่าเมื่อศาลแขวงตลิ่งชันมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนัน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ มิได้มีผลเป็นการลบล้างพฤติกรรมหรือการกระทำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษแต่อย่างใด นอกจากนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติในมาตราใดที่ให้ลบล้างการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้น ดังนั้น ผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดกฎหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงไม่อาจอ้างสิทธิตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอหันคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๑/๒๕๖๕)



พฤติกรรมของบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่พบเห็นการเล่นพนันไฮโลว์ในงานศพ แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ แต่มิได้ห้ามปรามหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงาน และยังได้ร่วมเล่นพนันด้วย จนเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับ นั้น พฤติกรรมดังกล่าวถือได้ว่าบกพร่องในหน้าที่และประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์หน้าที่ของตนอย่างร้ายแรง เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของราชการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากตำแหน่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีร่วมเล่นการพนันไฮโลว์ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จึงมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนกระทั่งศาลแขวงได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดี ปรับ ๑,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลักลอบเล่นพนันไฮโลว์ (ประเภทระบุไว้ในบัญชี ก.) ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งเป็นประเภทที่ไม่อนุญาตให้มีการเล่นโดยเด็ดขาด เป็นการประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งไล่ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไล่ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จะเห็นได้ว่า การกระทำที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของบทบัญญัติดังกล่าวนี้มีสองลักษณะ ได้แก่ การกระทำความผิดอาญาโดยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งในส่วนของบทพิจารณาว่าการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของผู้กระทำ ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำ ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้ที่กระทำนั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลักลอบเล่นการพนันไฮโลว์ ซึ่งเป็นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด ตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘



แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในการควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตน ต้องแจ้งความต่อนายนายตำบลให้ทราบ หรือได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ระงับยับยั้งการเล่นพนันไฮโลว์ดังกล่าวไม่ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามเรื่องดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่เน้นย้ำให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่นควรวางโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ซึ่งเป็นการวางแนวทางให้ส่วนราชการนำไปพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง หาได้หมายความว่าหากข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดกระทำความผิดฐานเล่นการพนันแล้วถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการทุกกรณี แต่เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ไปร่วมงานสวดอธิธรรมศพ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แม้จะเป็นต่างท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ใหญ่บ้านยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายในการเล่นพนันไฮโลว์ซึ่งเป็นการพนันที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีควรห้ามปรามไม่ให้เกิดการเล่นพนันไฮโลว์ หรือควรแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำให้ไม่ และยังเข้าร่วมเล่นการพนันไฮโลว์ดังกล่าวด้วย กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีบกพร่องในหน้าที่และประพฤตินั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรง ทั้งยังก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม และเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของหน่วยงานราชการอีกด้วย จึงเข้าข่ายเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากตำแหน่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๖/๒๕๖๖)



๒.๓.๓ การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กำหนดเงื่อนไขการเข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งไว้ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้เข้าชื่อจะต้องเป็นราษฎรในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และประการที่สอง ผู้เข้าชื่อต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดในหมู่บ้าน เมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งแล้ว นายอำเภอย่อมมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการเข้าชื่อดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าการเข้าชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอจะต้องมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ และกรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้รับคำสั่งได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด

คดีนี้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มีราษฎรหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๓๖ คน ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อนายอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วจึงมีประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านมาแสดงตนและแสดงเจตนาในการเข้าชื่อร้องขอตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ปรากฏว่าได้มีผู้เข้าชื่อมาแสดงตนและแสดงเจตนาที่จะให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๓๓ คน และมีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้มายื่นแสดงเจตนาขอถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งด้วยตนเองที่อำเภอเพิ่มอีก ๑๒ คน รวมจำนวน ๑๔๕ คน ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทั้งหมดในหมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวน ๒๕๔ คน (กึ่งหนึ่งจำนวน ๑๒๗ คน) อันเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขการเข้าชื่อไว้ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้เข้าชื่อจะต้องเป็นราษฎรในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ และประการที่สอง ผู้เข้าชื่อต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบการเข้าชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องตรวจสอบเพียงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย



กำหนดหรือไม่เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และโดยสภาพของเรื่องไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อกรณีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น คำสั่งอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๖/๒๕๖๕ และที่ อร. ๗๙/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

บทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันเพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งได้ อันเป็นการเรียกคืนอำนาจที่ราษฎรเหล่านั้นได้มอบให้โดยการเลือกบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนหน้านั้น เนื่องจากไม่ประสงค์หรือไม่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยเหตุนี้ เมื่อราษฎรในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เข้าชื่อกันเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงถือว่ามีเหตุที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้นายอำเภอศรีขรภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมบัญชีรายชื่อราษฎรบ้านกุดทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรึม จำนวน ๒๗๒ คน ซึ่งร่วมกันลงชื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งอำเภอศรีขรภูมิ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อการเข้าชื่อกันให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งและมีประกาศอำเภอศรีขรภูมิ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ราษฎรที่เข้าชื่อกันมายืนยันแสดงเจตนาต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อมา คณะกรรมการ



ได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอศรีขรภูมิ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีจำนวน ๔๙๓ คน กึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน คือ ๒๔๗ คน ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้ราษฎรมาขึ้นยื่นการแสดงเจตนานั้น ปรากฏว่ามีผู้มาขึ้นยื่นถอดถอนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๖๖ ราย แยกเป็นราษฎรที่เข้าชื่อตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕๒ คน และมาลงชื่อในภายหลังอีกจำนวน ๑๔ คน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอำเภอศรีขรภูมิ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อจำนวนราษฎรที่เข้าชื่อกันและยืนยันเจตนาที่จะถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๒ คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรึม จึงถือว่ามีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแม้คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่ก็เป็นคำสั่งทางปกครองที่โดยเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) กำหนดให้การออกจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านกรณีนี้ เป็นการเรียกคืนอำนาจที่ราษฎรเหล่านั้นได้มอบให้โดยการเลือกบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนหน้านั้น เนื่องจากไม่ประสงค์หรือไม่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องสอบสวนข้อเท็จจริงและให้เหตุผลประกอบการมีคำสั่งตามผลการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนของราษฎรแต่อย่างใด แม้กรมการปกครองจะมีข้อสั่งการตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๘๖๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ว่า เมื่อนายอำเภอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จและผลของการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นไปตามองค์ประกอบของกฎหมาย นายอำเภอต้องมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง โดยก่อนที่จะมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ควรให้ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกเข้าชื่อได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อการพิจารณาออกคำสั่งของนายอำเภอให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่ข้อสั่งการดังกล่าวนี้ก็มีได้เป็นเงื่อนไขบังคับที่มีผลให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต้องเสียไปแต่ประการใด และก่อนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งหรือคัดค้านการลงชื่อของราษฎรแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงแต่ไม่ลงลายมือชื่อรับทราบ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าชื่อกันของราษฎรบ้านกุดทอง เพื่อขอให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจาก



ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๑/๒๕๖๖)

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีผล เป็นการเพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหตุไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อนายอำเภอรับทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเช่นเดิม รวมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การที่นายอำเภอไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ นายอำเภอลองหาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดี เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ประเมินผลและมีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมิน และมีคำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลไทรเดี่ยว ตามมาตรา ๑๔ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ เห็นชอบกับคำอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙



และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ เห็นชอบกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหตุที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเช่นเดิม รวมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคำนวณค่าเสียหายจากค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๒/๒๕๖๕)

๒.๓.๔ การจัดการเลือกกำนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๕ การพ้นจากตำแหน่งกำนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๖ การออกระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

เมื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองได้มีขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองสำหรับให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย



หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน หรือประโยชน์อื่น การอกระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุนดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุน เป็นสำคัญ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิก โดยนำความแตกต่างในเรื่องอายุมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของบุคคลใด เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอกระเบียบโดยกำหนดให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี จึงเป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการขัดต่อหลัก สิทธิเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองคุ้มครองไว้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานชุมชนบ้านสภารศ ตำบลโนเวียง อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ แต่กลับได้รับการปฏิเสธเนื่องจากระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ตำบลโนเวียง อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดห้ามไม่ให้รับสมัครผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นสมาชิก กองทุน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงประธานกองทุนดังกล่าวเพื่อขอให้รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่จนถึงวันเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านสภารศ ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งการให้สิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองแล้ว เห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุน หมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองสำหรับให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน หรือประโยชน์อื่น โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนให้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศจึงถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่ามาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งข้อ ๒๑ (๒) และข้อ ๓๐ ของระเบียบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับได้เอง รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิก โดยคำนึงถึง ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลักก็ตาม แต่ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่นำความแตกต่างในเรื่องอายุขึ้นมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการสมัคร เข้าเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากการขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาค ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคุ้มครองไว้ สำหรับการจะให้เพิกถอน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ข้อ ๓๑ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี นั้น เห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนระเบียบดังกล่าวย้อนหลังตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านสภารศ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการเพิกถอนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ ระเบียบดังกล่าว ข้อ ๓๑ (๓) เท่านั้น มิได้เป็นการบังคับให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านสภารศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต้องรับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกในวันดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดี จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณารับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ อย่างไร คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบดังกล่าว แต่นำระเบียบเดียวกัน ข้อ ๓๑ (๓) มาใช้บังคับกับกรณีนี้ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๑/๒๕๖๕)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ กรณีเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หากเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยไม่อาจพิจารณาทั้งสามวาระ



รวดเร็วได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง และมีมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณข้างต้นแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ งบประมาณได้ โดยให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว ย่อมเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น สาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ วรรคสาม บัญญัติว่า เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอ นายอำเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว วรรคสี่ บัญญัติว่า ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่... ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ รวดเดียวก็ได้ วรรคสอง กำหนดว่า ในการพิจารณาสามวาระรวดเร็ว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเร็วแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเร็วไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธาน สภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม



สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย วรยศอง กำหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ จากบทบัญญัติข้างต้นเห็นได้ว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทั่วไปสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาเป็นสามวาระ หรือที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ แต่หากเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพิจารณา เป็นสามวาระ โดยไม่อาจพิจารณาทั้งสามวาระรวดเดียวได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง และมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณข้างต้นแล้ว เพื่อให้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้ โดยให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณไปให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด

โดยที่คดีนี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประชุมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ในส่วนของการ พิจารณาวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ที่คู่กรณีเสนอต่อศาลมีข้อความไม่ตรงกัน ซึ่งศาลได้ขังน้ำหนัก พยานหลักฐานแล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในวาระที่ ๑ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังจากนั้นที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ โดยมีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสภาแปรญัตติ วาระที่ ๒ จากนั้นพักการประชุม ๑๐ นาที แล้วประชุมต่อในวาระที่ ๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในวาระที่ ๒ และประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๓ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ และวาระ ที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ต่อเนื่องในการประชุมคราวเดียวกัน โดยไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและไม่ได้



กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวาระที่ ๒ ไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์นับแต่วันที่มีมติรับหลักการ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติเสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การประชุมดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด มีผลทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมติที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของนายอำเภอที่อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๐/๒๕๖๕)

๓.๒.๔ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่อมกระทำได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และต้องเป็นไปเพื่อปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของตนเท่านั้นตามนัย มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดินอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกัน การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ด้วย ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นชอบเท่านั้น จึงเป็นการขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดินฯ และไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

